

اختبار التناظر

جميع مقالات السلسلة في وثيقة واحدة، بترتيب القراءة. آخر تحديث: 15 يوليو 2026.

خمس حالات، خمس دول مختلفة، والسؤال نفسه: ماذا يحدث عندما تدعم دولة ما من ينتهكون القانون الدولي أو تمولهم أو تحميهم؟ يجب أن تسري القاعدة على الجميع.

المحتويات

1. اليمن: 73 موظفاً أممياً لا يزالون معتقلين تعسفياً لدى الحوثيين، بينما تنزف الحديدة من جديد
2. مالي: الجيش ومرتزقة فيلق أفريقيا الروسي ينظمون جثة على شكل صليب معقوف بعد قتل أربعة مدنيين
3. إسرائيل سمحت وشجعت التمويل القطري لحماس لسنوات — وقبل شهر من 7 أكتوبر طلبت المزيد
4. سلّحت الولايات المتحدة التمرد السوري لمدة خمس سنوات، ثم أوقفت البرنامج كهدية لبوتين
5. أربعة أحكام من المحكمة الأوروبية تدين بولندا ورومانيا وليتوانيا ومقدونيا لاستضافتها سجوناً سرية لوكالة المخابرات المركزية — لم يحاسب أحد في الولايات المتحدة قط على تلك التعذيبات

اليمن: 73 موظفاً أُممياً لا يزالون معتقلين تعسفياً لدى الحوثيين، بينما تنزف الحديدة من جديد

«هذه الأعمال تنتهك القانون الدولي، وتسبب معاناة عميقة للعائلات.» — أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، 12 يونيو 2026

الوقائع

في 5 يوليو 2026، هاجم مقاتلو الحوثيين مواقع قوات الحكومة اليمنية في منطقة الحديدة (منطقة حيس) على ساحل البحر الأحمر، باستخدام قذائف الهاون والطائرات المسيّرة ونيران القناصة: 16 جندياً قُتلوا و22 أُصيبوا، وفقاً لمصادر طبية وعسكرية نقلتها الجزيرة — أعنف الاشتباكات منذ سنوات على طول خط جبهة مجّمد منذ 2022. في اليوم نفسه، تعرضت سفينة تجارية لهجوم قبالة الحديدة، دون أن يعلن أحد مسؤوليته. بالتوازي، ومنذ فترة أطول: حتى 12 يونيو 2026، ظل 73 موظفاً من موظفي الأمم المتحدة — جميعهم من الجنسية اليمنية — معتقلين تعسفياً لدى سلطات الأمر الواقع الحوثية، في إطار حملة اعتقالات بدأت في مايو 2024 ولم تنتهِ بعد؛ وتوفي أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي أثناء الاحتجاز لدى الحوثيين في 11 فبراير 2025. في 29 يناير 2026 أعلن برنامج الأغذية العالمي إنهاء عقود جميع موظفيه البالغ عددهم 365 في شمال اليمن الخاضع لسيطرة الحوثيين — حيث تتركز 70% من الاحتياجات الإنسانية في البلاد — مستشهداً صراحة ببيئة العمل غير الآمنة التي تسببها الاعتقالات التعسفية. في 27 يناير 2026 صوّت مجلس الأمن الدولي على تمديد أخير، حتى 31 مارس، لبعثة دعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، التي تم حلها بعد ذلك: دفعت الولايات المتحدة نحو إغلاقها بحجة أن عرقلة الحوثيين جعلتها عديمة الفعالية؛ بينما صوّتت الصين وروسيا للإبقاء عليها. في الخلفية، لا يزال 21.6 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة (11 مليون طفل)، ونزح 4.5 ملايين شخص، ولم يُموّل نداء الأمم المتحدة الإنساني لعام 2026 البالغ 2.16 مليار دولار سوى بنسبة 29% في عام 2025.

التعليق القانوني

الاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة — غالباً دون أمر قضائي، مع حالات اختفاء قسري استمرت أشهراً، ووفاة أثناء الاحتجاز لم تُوضَّح ملابساتها قط — ينتهك المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (لا يجوز توقيف أحد أو احتجازه تعسفاً)، وهو العهد الذي يُعد اليمن دولة طرفاً فيه منذ عام 1987، فضلاً عن الحصانات المعترف بها لموظفي الأمم المتحدة أثناء أداء مهامهم الرسمية. أما الإعاقة المنهجية للوصول الإنساني — التي اضطرت بالفعل برنامج الأغذية العالمي إلى تعليق عملياته في محافظة صعدة — فتندرج ضمن نطاق اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافي الثاني، اللذين يحظران إعاقة الإغاثة الإنسانية الموجهة للمدنيين في النزاعات المسلحة غير الدولية. الانتهاكان متميزان لكنهما يعزز أحدهما الآخر: يُحتجز من كان ينبغي أن يضمن وصول المساعدات، فتتفاقم بذلك الأزمة التي كان ذلك الوصول يُفترض أن يخفف منها.

المبدأ — لا يُحتجز العاملون في المجال الإنساني تعسفاً، ولا تُعاق سبل وصول الإغاثة — ينطبق على الحوثيين تماماً كما ينطبق على أي طرف آخر تناوله هذا الموقع من قبل. لكن اليمن لا يملك مسؤولاً واحداً، وهذا ما يجعله حالة نموذجية لاختبار التناظر: نَقَذ التحالف بقيادة السعودية منذ عام 2015 أكثر من 25 ألف غارة جوية وتسبب في سقوط ما يقارب 19 ألف ضحية مدنية وفقاً لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي؛ وتتهم الرياض الإمارات العربية المتحدة بتسليح المحاولة الانفصالية للمجلس الانتقالي الجنوبي بين ديسمبر 2025 ويناير 2026، والتي صدّتها لاحقاً قوات موالية للسعودية؛ وتضرب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أهدافاً حوثية مباشرة منذ عام 2024. وتطبيق المعيار على الحوثيين وحدهم لكونهم الطرف الأكثر بروزاً في هذه اللحظة — مع التزام الصمت حيال التحالف والإمارات والضربات الأنجلو-أمريكية — لن يجتاز الاختبار.

ملحق: حملة "روف رايدر" وضربة صعدة (مارس-أبريل 2025)

تستحق واقعة سابقة، موثقة لكن لم يتناولها هذا الموقع بعد، أن يُعاد بناؤها هنا لأنها تسلط ضوءاً مباشراً على مبدأ التناظر المطبق أعلاه. بين 15 مارس و6 مايو 2025، شنت الولايات المتحدة حملة من الضربات الجوية والبحرية ضد اليمن، أطلق عليها اسم "عملية روف رايدر"، ردّاً على هجمات الحوثيين على الملاحة التجارية في البحر الأحمر: وفقاً لتقديرات منظمة إيروورز المستقلة، أسفرت الضربات الأمريكية عن مقتل 224 مدنيّاً على الأقل.

في 28 أبريل 2025، أصابت ضربة جوية أمريكية مركز احتجاز للمهاجرين في صعدة، شمال غرب اليمن، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المهاجرين الأفارقة المحتجزين هناك من قبل سلطات الحوثيين. وخلص تحقيق لمنظمة العفو الدولية إلى أن الضربة تشكل هجوماً عشوائياً، ينبغي التحقيق فيه باعتباره جريمة حرب محتملة. وردّاً على سؤال من منظمة العفو، قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إنها "تُقيّم جميع التقارير عن الأضرار المدنية" من تلك الفترة؛ وبحلول نهاية عام 2025 لم تُنشر بعد نتائج ذلك التقييم.

في الفترة نفسها، استأنف الحوثيون هجمات الصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل — صاروخ أصاب 4 أشخاص بجروح قرب المبنى الرئيسي لمطار بن غوريون (4 مايو 2025)، وطائرة مسيّرة أصابت أكثر من 20 شخصاً قرب فندق في إيلات (24 سبتمبر 2025) — إلى جانب هجمات على الملاحة التجارية في البحر الأحمر، أدت إلى إغراق سفينتين (مملوكتين لليونان وترفعان علم ليبيريا) ومقتل ثلاثة بحارة على الأقل.

المصادر (ملحق): [منظمة العفو الدولية](#)

المصادر: [هيومن رايتس ووتش](#) · [أخبار الأمم المتحدة](#) · [بيان الأمين العام للأمم المتحدة](#) · [الجزيرة](#) · [تقرير مجلس الأمن](#) · [دائرة أبحاث الكونغرس الأمريكي](#) · [متتبع النزاعات العالمي لمجلس العلاقات الخارجية](#) · [معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان](#) · [النص الرسمي للعهد الدولي \(المفوضية السامية لحقوق الإنسان\)](#)

مالي: الجيش ومرتزقة فيلق أفريقي الروسي ينظمون جثة على شكل صليب معقوف بعد قتل أربعة مدنيين

«حين تجد إنسانًا مقطوعًا لتشكيل رمز نازي، على يد جيش نظامي، الأمر صادم حقًا.» — شاهد محلي نقلته RFI

الوقائع

في 23 يونيو 2026، بالقرب من تمبكتو، مرت دورية مشتركة من الجيش المالي وفيلق أفريقيا الروسي (المنظمة التي حُلَّت محل مجموعة فاغنر بعد وفاة يفيغيني بريغوجين) عبر قريتي زارهو وأباكويرا، عند حدود منطقتي تمبكتو وغاو. وبعد مرور الدورية، عثر السكان على أربعة مدنيين قتلوا: اثنان من الطوارق في زارهو واثنان من السنوغي في أباكويرا، وقد قُتل هذان الأخيران بضربة مسيَّرة بينما كانا يستقلان دراجة نارية. وقد رُتبت جثة أحد الطوارق المقطوعة على شكل صليب معقوف على الرمال، ووُضع رأسه المقطوع في وسط الأطراف.

وأكدت مصادر محلية والتجمع المالي لحقوق الإنسان CD-DPA أن الضحايا كانوا رعاة معروفين في مجتمعهم، دون أي صلة بجماعات مسلحة. ووصف الأمين العام لـ CD-DPA، تيلا أغ زيني، ما حدث بأنه انتهاك للقانون الإنساني مصمم لترويع السكان. ولم يعلّق الجيش المالي ولا فيلق أفريقيا علنًا على الحادثة، رغم أن الأخير ينشر بانتظام على وسائل التواصل الاجتماعي بعد عمليات أخرى.

وفي اليوم نفسه، أعلنت جماعة "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" (JNIM) المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن هجوم منفصل استهدف رتلًا مشتركًا للجيش وفيلق أفريقيا في منطقة كايس، معلنة مقتل ستة أشخاص — حادثة منفصلة لكنها تعكس حدة النزاع على جبهات متعددة في البلد نفسه في اليوم نفسه.

السياق السياسي: طردت المجلس العسكري بقيادة العقيد أسيمي غويتا القوات الفرنسية وأنهت بعثة حفظ السلام الأممية (مينوسما)، مستبدلة إياها بمرتزقة روس — خيار قُدِّم للسكان على أنه استعادة للسيادة. وكما سبق لهذا الموقع أن ذكر في [بور كينا فاسو تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية بينما تظل الدولة الأكثر تضررًا من الإرهاب في العالم](#)، انسحبت مالي — إلى جانب بور كينا فاسو والنيجر — من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (سبتمبر 2025)، متخلفة صراحة عن اختصاص المحكمة ذاتها التي قد تحقق في وقائع كهذه.

تعليق قانوني

يشكّل الاعتداء على الكرامة الشخصية للجثث وقتل المدنيين دون تمييزهم عن الأهداف العسكرية انتهاكًا للمادة الثالثة المشتركة بين [اتفاقيات جنيف](#) والقانون الدولي الإنساني العرفي المطبق على النزاعات المسلحة غير الدولية. ويندرج تنظيم المشهد ضمن "الاعتداءات على الكرامة الشخصية"، القابلة للملاحقة كجريمة حرب بموجب المادة 8 من [نظام روما الأساسي](#) — وهو النظام الذي انسحبت منه مالي للتو، ما يجعل خطر الإفلات من العقاب واقعًا ملموسًا.

سبق لهذا الموقع أن أَدان في مواضع أخرى وجود وسلوك قوات شبه عسكرية مرتبطة بروسيا؛ وينطبق المعيار نفسه هنا، دون أي تخفيف لكون الضحية راعيًا ماليًا لا شخصية بارزة دوليًا. لكن المسؤولية ليست في اتجاه واحد: فقد كانت الدورية مشتركة — الجيش المالي النظامي وفيلق أفريقيا معًا — ولم يعلّق أي منهما على ما حدث ولم يُدنه. وانسحاب مالي من نظام روما الأساسي، في الوقت الذي تتكاثر فيه وقائع من هذا النوع، هو بحد ذاته فعل سياسي يستحق الإدانة أيًا كان من نُفذ القتل ماديًا.

المصادر: [Euromaidan Press](#) · [Modern Ghana](#) · [UNITED24 Media](#) · [UA.News](#)

إسرائيل سمحت وشجّعت التمويل القطري لحماس لسنوات — وقبل شهر من 7 أكتوبر طلبت المزيد

«من يعارض قيام دولة فلسطينية ينبغي أن يؤيد» تحويل الأموال إلى غزة.
— بنيامين نتنياهو، اجتماع حزب الليكود، مارس 2019

الآلية: كيف كانت تعمل مادياً

من عام 2018 وحتى 7 أكتوبر 2023، حوّلت قطر أموالاً نقدية إلى غزة — مادياً، داخل حقائب، عبر معبر إيرز الإسرائيلي — بلغت ذروتها نحو 30-35 مليون دولار شهرياً. وصلت أول شحنة، 15 مليون دولار، في نوفمبر 2018. وبحسب مصادر إسرائيلية، طلبت قطر نفسها من **نتنياهو** أن يضع طلبات التمويل خطياً، توقعاً منها أنه قد ينكر لاحقاً أنه أذن بها. لكنه لم يفعل: فاجتماع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الذي أقرّ الآلية، في أغسطس 2018، موثق، وكذلك الدعم المشترك بين الأجهزة الذي استمر عبر السنين من الجيش الإسرائيلي والاستخبارات العسكرية وجهاز الشاباك والموساد ومجلس الأمن القومي.

المنطق الاستراتيجي: لماذا، لا كيف فقط

برر نتنياهو العملية علناً بأنها ضرورة إنسانية — "منع كارثة في غزة". لكن تصريحه نفسه في مارس 2019 خلال اجتماع حزبي يكشف عن حساب مختلف: الإبقاء على غزة تحت سيطرة حماس والضفة الغربية تحت سيطرة السلطة الفلسطينية بقيادة فتح من شأنه أن يمنع أي حركة وطنية فلسطينية موحدة — وبالتالي أي إمكانية حقيقية لقيام دولة فلسطينية. لخص الجنرال الإسرائيلي المتقاعد شلومو بروم هذا المنطق قائلاً: "إحدى الطرق الفعّالة لمنع حل الدولتين هي الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية." وكان لهذا الاختيار أصل محدد: بعد حرب غزة عام 2014، رفض نتنياهو عرضاً سعوديًّا لإعادة إعمار القطاع عبر إزاحة حماس واستبدالها بالسلطة الفلسطينية — وهو اتفاق كان سيطّع العلاقات مع الرياض — واختار بدلاً من ذلك قناة التمويل القطرية، رغم التحذيرات المتكررة من الموساد.

كيف وصلت الأموال إلى السلاح: آلية قابلية الإحلال

بين عامي 2012 و2018، ضخّت قطر نحو 1.1 مليار دولار إلى غزة، مخصصة رسمياً لرواتب الموظفين الحكوميين والوقود والمساعدات الإنسانية. لا أحد يزعم أن هذه الأموال ذهبت مباشرة إلى الجناح العسكري لحماس — لكن، كما أوضح لصحيفة نيويورك تايمز محلل استخباراتي أمريكي سابق رفيع المستوى، "المال قابل للإحلال: كل ما لم تضطر حماس لدفعه من ميزانيتها الخاصة حرر أموالها الخاصة لأمر آخر." وهو المبدأ نفسه الذي بموجبه يتيح تمويل النفقات المدنية لمنظمة ما تحويل مواردها الخاصة إلى ما لا يغطيه ذلك التمويل الخارجي — في هذه الحالة، وبحسب تحقيق للشاباك نُشر في مارس، شبكة الأنفاق والترسانة المستخدمة في 7 أكتوبر 2023.

في يونيو 2022، وصف رئيس الموساد يوسي كوهين علناً القناة القطرية بأنها "نعمة". وقبل شهر من 7 أكتوبر، في سبتمبر 2023، اجتمع مسؤولون إسرائيليون مع مبعوث قطر إلى غزة محمد العمادي لطلب زيادة التحويلات لا خفضها. وبعد الهجوم، أعاق تنبأه تشكيل لجنة تحقيق حكومية في الإخفاقات السياسية-الأمنية التي جعلت ذلك ممكناً، وأقال رئيس الشاباك رونين بار، الذي كان قد طلب تلك اللجنة — وهي إقالة اعتبرتها المحكمة العليا الإسرائيلية "غير عادلة وغير قانونية".

تعليق قانوني

لا تشكل هذه الواقعة انتهاكاً منفرداً معزولاً لمعاهدة بعينها، لكنها تندرج ضمن الالتزام العام للدول بمنع تمويل المنظمات الإرهابية، المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 (2001). وهنا لم يُنتهك الالتزام إهمالاً، بل عُلق عمداً لحساب سياسي معلن — وفق اعتراف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفسه، لا وفق إعادة بناء خارجية.

التداعيات — اختبار التناظر

سبق لهذا الموقع أن أدان، دون استثناء، تمويل الفاعلين المسلحين غير الدول حين ينقلب ذلك التمويل ضد الرعاية أنفسهم أو ضد مدنيين من طرف ثالث. ففي [اليمن: 73 موظفاً أممياً لا يزالون معتقلين تعسفياً لدى الحوثيين، بينما تنزف الحديدة من جديد](#)، وثقنا كيف تدعم إيران، عبر الحوثيين، وكيفاً يتصرف الآن وفق أجندته الذاتية المستقلة — هجمات على الملاحة التجارية، وصواريخ ضد إسرائيل — بعيداً عن التفويض الأصلي لطهران. وفي [مالي: الجيش وممرتقة فيلق أفريقيا الروسي ينظمون جثة على شكل صليب معقوف بعد قتل أربعة مدنيين](#)، أظهرنا كيف تستخدم روسيا فاعلاً شبه عسكري — فيلق فاغنر السابق — يرتكب انتهاكات منهجية دون أن تتحمل موسكو المسؤولية المباشرة عنها.

وينطبق المعيار نفسه هنا. كون الضحايا النهائيين لهجوم 7 أكتوبر مواطنين إسرائيليين لا يعفي إسرائيل من كونها اختارت، بوعي وبحساب سياسي معلن، تمويل المنظمة التي ارتكبت لاحقاً المجزرة — ولا من كونها حاولت لاحقاً إعاقة تحديد مسؤوليتها السياسية عن ذلك. وملاحظة أمانة منهجية: تاريخ رعاية الولايات المتحدة لوكلاء انقلبوا لاحقاً على رعاتهم أنفسهم (بدءاً من المجاهدين الأفغان) يستحق المعاملة نفسها — مقال منفصل، بوقائع يجري التحقق منها واحدة تلو الأخرى، لم يُنشر بعد على هذا الموقع.

المصادر: [تايمز أوف إسرائيل](#) · [تايمز أوف إسرائيل](#) · [سي إن إن](#) · [سياتل تايمز](#) · [هآرتس](#) · [جيروز اليم](#) · [يوسيت](#) · [تايمز](#) · 972+ Magazine

سلّحت الولايات المتحدة التمرد السوري لمدة خمس سنوات، ثم أوقفت البرنامج كهدية لبوتين

«إنه قرار مصيري. لقد فاز بوتين في سوريا.» — مسؤول أمريكي مجهول الهوية نقلته صحيفة واشنطن بوست، يوليو 2017

الآلية: كيف كانت تعمل مادياً

من عام 2013 إلى عام 2017، أدارت وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) برنامجًا سريًا يُعرف باسم "تيمبر سيكامور"، لتسليح وتدريب وتمويل جماعات المعارضة السورية "المعتدلة" ضد حكومة بشار الأسد. كان البرنامج يُدار من مركزين للعمليات — أحدهما في الأردن (عمّان)، والآخر في تركيا (غازي عنتاب وأنطاكية) — حيث كان مسؤولون من السعودية وقطر وفرنسا والمملكة المتحدة يتشاركون المساحات مع وكالة الاستخبارات المركزية. وكانت الأسلحة — بنادق كلاشينكوف، ومدافع هاون، وصواريخ آر بي جي، وصواريخ توو المضادة للدروع، ومعدات الرؤية الليلية — تُشتري في معظمها من دول البلقان وأوروبا الشرقية وتُنقل عبر طاشوجو (تركيا) والعقبة (الأردن). ووفقًا لبعض التقديرات، دربت وكالة الاستخبارات المركزية نحو 10 آلاف مقاتل خلال البرنامج، بتكلفة إجمالية تجاوزت المليار دولار.

المنطق الاستراتيجي

وُلد البرنامج عام 2012 باقتراح من مدير وكالة الاستخبارات المركزية ديفيد بترايوس، وأذن به الرئيس أوباما سرًا عام 2013. وكان هدفه المعلن إضعاف الأسد دون تدخل عسكري أمريكي مباشر، بالاعتماد على تحالف من الحلفاء الإقليميين — السعودية وقطر وتركيا — الذين مولوا وسلّحوا جماعات المعارضة بالتوازي مع وكالة الاستخبارات المركزية، غالبًا بأسلحة كانت متداولة أصلًا حتى قبل الإطلاق الرسمي للبرنامج عام 2012.

فشل عملية الفرز: أين انتهت الأسلحة

لم تنجح عملية "الفرز" (vetting) الخاصة بجماعات المعارضة، التي كان الغرض منها منع وقوع الأسلحة في أيدي الجهاديين. وقد خلصت دراسة استمرت ثلاث سنوات، مولها الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، إلى أن جهود التسليح التي قامت بها الولايات المتحدة وحلفاؤها "زادت بشكل كبير من كمية ونوعية" الأسلحة المتاحة لتنظيم الدولة الإسلامية. وقد جنى مسؤولون في جهاز المخابرات العامة الأردني ملايين الدولارات من خلال تحويل أسلحة البرنامج إلى السوق السوداء. وتبيّن أن كثيرًا من الجماعات المسلحة المدعومة كانت لديها صلات بتنظيم القاعدة أو بشبكات سلفية جهادية — وهي بالضبط المخاطرة التي كان من المفترض أن تمنعها عملية "الفرز".

نهاية البرنامج: هدية صريحة لبوتين

في منتصف يونيو 2017، قرر ترامب إنهاء البرنامج بعد اجتماع مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي إتش آر ماكماستر — قبل أيام من لقائه الأول بفلاديمير **بوتين** في قمة مجموعة العشرين في هامبورغ (7 يوليو). وكشفت صحيفة واشنطن بوست القرار في 19 يوليو، نقلًا عن مسؤول وصفه بأنه إشارة صريحة

إلى موسكو لتحسين العلاقات الثنائية. وأكد ترامب بشكل غير مباشر وجود البرنامج السري من خلال مهاجمته تغطية واشنطن بوست على تويتر، ووصفه المدفوعات للمتمردين السوريين بأنها "ضخمة وخطيرة ومهددة" — ما رفع فعليًا السرية علنًا عن عملية لم يُعترف بها رسميًا قط.

تعليق قانوني

يشير دعم الجماعات المسلحة غير الحكومية المنخرطة في نزاع داخلي لدولة أخرى تساؤلات مباشرة بشأن مبدأ عدم التدخل المكّرس في القانون الدولي العرفي وميثاق الأمم المتحدة. وقد سبق لمحكمة العدل الدولية أن قررت في قضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية (1986) أن تمويل وتسليح قوات غير نظامية ضد حكومة طرف ثالث يشكل انتهاكًا لمبدأ عدم التدخل، بصرف النظر عن طبيعة الحكومة المستهدفة.

التداعيات — اختبار التناظر

سبق لهذا الموقع أن وثّق، بالنسبة لإيران (اليمن: 73 موظفًا أمنيًا لا يزالون معتقلين تعسفياً لدى الحوثيين، بينما تنزف الحديدة من جديد)، وروسيا (مالي: الجيش ومرتزقة فيلق أفريقيا الروسي ينظمون جثة على شكل صليب معقوف بعد قتل أربعة مدنيين)، وإسرائيل (إسرائيل سمحت وشجّعت التمويل القطري لحماس لسنوات — وقبل شهر من 7 أكتوبر طلبت المزيد)، النمط ذاته: دولة ترعى فاعلاً مسلحاً غير حكومي لحساب استراتيجي، ثم يفلت هذا الفاعل جزئيًا أو كليًا من سيطرة الراعي، وتقع عواقب ذلك على مدنيين من طرف ثالث. ويطبّق برنامج "تيمبر سيكامور" النمط ذاته على الولايات المتحدة: فالأسلحة التي اشترت بأموال عامة أمريكية انتهى بها المطاف، وفقًا لدراسة مستقلة ممولة من الاتحاد الأوروبي، في ترسانة تنظيم الدولة الإسلامية. وكون البرنامج أوقف لا بسبب عواقبه الإنسانية أو فشل عملية الفرز، بل كبادرة انفراج تجاه روسيا، يؤكد أن المنطق الجيوسياسي تغلب دائمًا على تقييم العواقب الحقيقية على الأرض — تمامًا كما في الحالات الثلاث الموثقة سابقًا.

المصادر: واشنطن بوست · رويترز · الجزيرة · إن بي سي نيوز · معهد الحرب الحديثة، ويست بوينت · مبادرة الحرب غير النظامية

أربعة أحكام من المحكمة الأوروبية تدين بولندا ورومانيا وليتوانيا ومقدونيا لاستضافتها سجونًا سرية لوكالة المخابرات المركزية — لم يحاسب أحد في الولايات المتحدة قط على تلك التعذيبات

«كانت المعاملة التي أنزلها فريق التسليم التابع لوكالة المخابرات المركزية على درجة كافية من الخطورة لتشكل تعذيبًا... مع سبق الإصرار، والهدف هو التسبب في ألم أو معاناة شديدين للحصول على معلومات أو إنزال عقوبة أو تخويف مقدم الطلب.» — المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قضية «المصري ضد مقدونيا»، 13 ديسمبر 2012

الوقائع: أربع قضايا، برنامج واحد

بين عامي 2012 و2018، أصدرت الغرفة الكبرى وأقسام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أربعة أحكام أثبتت، بتفصيل إجرائي، تواطؤ أربع دول أوروبية في برنامج الاحتجاز السري والتعذيب التابع لوكالة المخابرات المركزية خلال العقد الذي أعقب هجمات 11 سبتمبر.

القضية الأكثر إثارة — خطأ في الهوية: خالد المصري، المواطن الألماني الذي أخذ خطأً على أنه أحد أفراد تنظيم القاعدة بسبب تشابه الاسم، اعتُقل على الحدود المقدونية في 31 ديسمبر 2003، واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 23 يومًا في فندق بسكوبيه، ثم سُلم إلى فريق تسليم تابع لوكالة المخابرات المركزية في المطار — حيث تعرض لاعتداء عنيف، وعُطي رأسه، وُقل جواً إلى أفغانستان إلى سجن يُعرف باسم "حفرة الملح". ظل محتجزًا هناك نحو أربعة أشهر، حتى أدركت الوكالة نفسها خطأ الهوية. وفي 13 ديسمبر 2012، قررت المحكمة بالإجماع أن الوقائع ثابتة "بما لا يدع مجالاً للشك المعقول"، ووصفت ما جرى بأنه اختفاء قسري وتعذيب، مع تحميل مقدونيا المسؤولية المباشرة.

المواقع في بولندا ورومانيا وليتوانيا: احتُجز عبد الرحيم الناشري (المشتبه به في تفجير المدمرة الأمريكية يو إس إس كول) وأبو زبيدة (الذي يُعتقد أنه عضو رفيع المستوى في تنظيم القاعدة) في منشأة سرية تابعة لوكالة المخابرات المركزية في بولندا بين عامي 2002 و2003. وفي 24 يوليو 2014، قضت المحكمة بأن بولندا انتهكت المواد 3 (حظر التعذيب) و5 (الحرية) و6 (المحاكمة العادلة) و8 (الحياة الخاصة) و13 (سبيل الانتصاف الفعال) من الاتفاقية الأوروبية، وألزمتهما بدفع 100 ألف يورو لكل من الرجلين. وفي عام 2018 أصدرت المحكمة أحكامًا شبه مطابقة ضد رومانيا (حيث احتُجز الناشري بين عامي 2004 و2005) وليتوانيا (حيث احتُجز أبو زبيدة بين عامي 2005 و2006)، وألزمتهما بدفع 100 ألف يورو، و100 ألف يورو مضافًا إليها 30 ألف يورو كمصاريف، على التوالي.

التفصيل الأكثر إثارة للقلق: قبل وصوله إلى بولندا، كان أبو زبيدة قد احتُجز في موقع أسود تابع لوكالة المخابرات المركزية في تايلاند عام 2002، حيث — بحسب ما ثبت — خضع للإيهام بالغرق (waterboarding). كانت تلك المنشأة

تديرها جينا هاسبل، التي عُيِّنت عام 2018 مديرة لوكالة المخابرات المركزية — الجهة نفسها التي أدارت برنامج التعذيب.

تعليق قانوني

تُثبت أحكام المحكمة الأوروبية انتهاكات مباشرة للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية (الخطر المطلق للتعذيب، الذي لا يجوز الانتقاص منه في أي طرف) ولاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (CAT). وفي جميع القضايا الأربع، قضت المحكمة بأن الدول المضيفة كانت تعلم — أو كان ينبغي أن تعلم — بما سيتعرض له المحتجزون، ما يجعلها مسؤولة مباشرة عن التعذيب الذي وقع على أراضيها، لا مجرد استضافة لوجستية.

التداعيات — اختبار التناظر

سبق لهذا الموقع أن وثّق، بالنسبة لإيران (اليمن: 73 موظفاً أُممياً لا يزالون معتقلين تعسفياً لدى الحوثيين، بينما تنزف الحديدة من جديد)، وروسيا (مالي: الجيش ومرتزقة فيلق أفريقيا الروسي ينظمون جثة على شكل صليب معقوف بعد قتل أربعة مدنيين)، وإسرائيل (إسرائيل سمحت وشجّعت التمويل القطري لحماس لسنوات — وقبل شهر من 7 أكتوبر طلبت المزيد)، والولايات المتحدة (سلّحت الولايات المتحدة التمرد السوري لمدة خمس سنوات، ثم أوقفت البرنامج كهدية لبوتين)، كيف يتغلب الحساب الجيوسياسي بشكل منهجي على تقييم العواقب الحقيقية. وهنا ينطبق النمط على التعذيب المباشر، لا على وكيل مسلح: أدارت الولايات المتحدة برنامجاً منهجياً للتعذيب، وتعاونت معه بفعالية أربع حكومات أوروبية — ليست أنظمة تستهدفها اتهامات هذا الموقع عادة، بل ديمقراطيات غربية — وتمت ترقية المسؤولة عن أحد أقسى المواقع لاحقاً إلى قمة الوكالة نفسها. ولم يُحاكم أي مسؤول في وكالة المخابرات المركزية في الولايات المتحدة قط عن هذه الأفعال؛ والمسؤولية التي أثبتتها المحاكم حتى الآن تقع فقط على الدول الأوروبية التي استضافت المواقع، لا على من أمر بالتعذيب ونفذه فعلياً.

المصادر: HUDOC — المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان · مبادرة العدالة للمجتمع المفتوح · هيومن رايتس ووتش · بي.بي.سي · معهد ليبر، ويست بوينت